

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 reheb 1426 – 23 août 2005

148^{ème} année

N° 67

Sommaire

Lois

- Loi n° 2005-84 du 15 août 2005**, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile **2181**
- Loi n° 2005-85 du 15 août 2005**, complétant quelques dispositions du code de procédure pénale..... **2181**
- Loi n° 2005-86 du 15 août 2005**, portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation..... **2182**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 54-2001 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile..... **2198**
- Avis n° 55-2001 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale..... **2199**
- Avis n° 28-2003 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur..... **2200**
- Avis n° 42-2003 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et à l'indemnisation des préjudices corporels..... **2205**
- Avis n° 55-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale..... **2206**

Avis n° 57-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.....	2208
Avis n° 60-2005 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile.....	2213

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2005-2215 du 17 août 2005 , portant nomination du ministre des affaires étrangères.....	2215
Décret n° 2005-2216 du 17 août 2005 , portant nomination du ministre de la défense nationale.....	2215
Décret n° 2005-2217 du 17 août 2005 , portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation.....	2215
Décret n° 2005-2218 du 17 août 2005 , portant nomination du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.....	2215
Décret n° 2005-2219 du 17 août 2005 , portant nomination du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.....	2215
Décret n° 2005-2220 du 17 août 2005 , portant nomination du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.....	2215
Décret n° 2005-2221 du 17 août 2005 , portant nomination du secrétaire général du gouvernement.....	2216
Décret n° 2005-2222 du 17 août 2005 , portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, chargé de la pêche.....	2216
Décret n° 2005-2223 du 17 août 2005 , portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation et de la formation, chargé de la formation professionnelle.....	2216
Décret n° 2005-2224 du 17 août 2005 , portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, chargé de la mise à niveau touristique.....	2216

Premier Ministère

Nomination du président du conseil économique et social.....	2216
--	------

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de division.....	2216
Nomination d'un chef de subdivision.....	2216
Liste des agents à promouvoir au grade de programmeur au titre de l'année 2004....	2216
Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique au titre de l'année 2004.....	2216

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission d'un notaire.....	2217
-----------------------------	------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2005-2228 du 15 août 2005 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte pour les années 2005-2007.....	2217
---	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2217
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2217

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2218
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques.....	2218
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2219
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2219
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.....	2219
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2220
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2220
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.....	2221
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2221

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2005-2229 du 15 août 2005, portant changement de la vocation de la parcelle de terre classée en autres zones agricoles du gouvernorat de Nabeul.....	2222
Décret n° 2005-2230 du 15 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.....	2222
Décret n° 2005-2231 du 15 août 2005, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.....	2223
Nomination de chefs d'arrondissement.....	2223

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 août 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'office national de l'assainissement.....	2223
---	------

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.....	2224
Arrêté du Premier ministre du 12 août 2005, autorisant la construction et l'exploitation de deux lignes de transport d'énergie électrique en 90 kV dans la région de Bizerte.....	2225

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	2226
Nomination d'un sous-directeur.....	2226
Nomination d'un chef de service.....	2226
Ministère du Transport	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	2226
Nomination d'un directeur.....	2226
Ministère des Technologies de la Communication	
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 août 2005, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	2226
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 août 2005, portant délégation de signature.....	2227
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un chef de service.....	2227
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination de sous-directeurs.....	2227
Nomination de chefs de service.....	2227
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur.....	2228
Nomination d'un directeur d'établissement hospitalier de la catégorie « B ».....	2228
Nomination de sous-directeurs.....	2228
Nomination de chefs de service.....	2228
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	2228
Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.....	2229
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	2229
Liste de titularisation au choix dans le grade de secrétaire de la santé publique au titre de l'année 2004.....	2229
Liste de promotion au choix au grade de secrétaire de la santé publique au titre de l'année 2004.....	2229
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination de chefs de service.....	2229
Nomination des membres du conseil consultatif du centre de défense et d'intégration sociales de Sousse.....	2230
Ministère de l'Éducation et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2230
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un sous-directeur.....	2230
Nomination de secrétaires principaux d'université.....	2230
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A).....	2231
Nomination de directeurs d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B).....	2231
Nomination de secrétaires d'université.....	2231
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	2231
Maintien en activité dans le secteur public.....	2231
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Décret n° 2005-2311 du 15 août 2005, modifiant le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de la recherche scientifique.....	2232

Loi n° 2005-84 du 15 août 2005, amendant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les dispositions des articles 14 et 150 du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 14 (nouveau). - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour statuer sur les infractions dirigées contre l'aviation civile conformément aux règles spécifiques prévues au code de procédure pénale.

Article 150 (nouveau) :

1) Est punie de 20 ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille dinars, toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef illicitement par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle.

2) Pour l'application des dispositions de cet article et des dispositions de l'article 150 bis :

- Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement.

En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.

- Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt quatre- heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol.

Art. 2. - Sont ajoutés aux dispositions du code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la loi 99-58 du 29 juin 1999, les articles 150 bis, 150 bis (secondo) et 150 (tertio) comme suit :

Article 150 bis. - Est passible de la même peine prévue à l'article 150 (nouveau), toute personne :

a) qui, intentionnellement, accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 juillet 2005.

b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol.

c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol.

d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne y compris les bâtiments, les équipements et les dispositifs ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre sa sécurité en vol.

e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol.

Article 150 bis (secondo). - Est passible des mêmes peines prévues à l'article 150 (nouveau) du présent code, toute personne qui, intentionnellement et illicitement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

a) Accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport ouvert à la circulation aérienne publique, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves comme stipulé au premier paragraphe de l'article 219 du code pénal ;

b) Détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ou d'un aéronef qui n'est pas en service et qui se trouve dans l'aéroport ou interrompt les services de cet aéroport.

Et ce, à condition que l'acte prévu au paragraphe (a) ou (b) du présent article compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

Article 150 bis (tertio). - Nonobstant la peine la plus sévère, la peine décidée dans les cas prévus aux articles 150 (nouveau), 150 bis et 150 bis (secondo) du présent code, est élevée à l'emprisonnement à vie et à une amende de deux cent mille dinars si l'acte commis entraîne la mort d'un être humain.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-85 du 15 août 2005, complétant quelques dispositions du code de procédure pénale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les dispositions de l'article 129 du code de procédure pénale sont modifiées comme suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 juillet 2005.

Article 129 (nouveau) - Sont compétents pour connaître de l'infraction, le tribunal du lieu où elle a été commise, celui du domicile du prévenu, celui de sa dernière résidence ou celui du lieu où il a été trouvé.

Le tribunal saisi en premier lieu de la poursuite doit statuer.

Et si l'infraction a été commise à bord ou contre un navire ou un aéronef immatriculé en Tunisie ou loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou son lieu de résidence permanent en Tunisie, le tribunal compétent est celui du lieu de l'atterrissage ou de l'accostage.

Ce tribunal est aussi compétent, même si l'une des deux conditions citées au paragraphe précédent n'est pas remplie, si l'aéronef a atterri ou si le navire a accosté en Tunisie le prévenu étant à son bord.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est inséré au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, un cinquième titre s'intitulant "L'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation" et comportant les articles 110 à 179 suivants :

CHAPITRE I

L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Article 110. - Toute personne physique ou toute personne morale, dont la responsabilité civile peut être engagée à l'occasion de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur et ses remorques, doit conclure un contrat d'assurance garantissant la responsabilité qu'elle peut encourir en raison des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés par le véhicule.

Toute remorque doit être assurée séparément qu'elle soit attelée ou non au véhicule remorqueur. La remorque prend le sens d'un véhicule dans le présent titre.

Le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile du contractant, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule à l'exception des personnes exerçant le métier de réparation, d'entretien ou du commerce des véhicules.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 30 juillet 2005.

Les personnes exerçant les métiers mentionnés à l'alinéa précédent du présent article sont tenues de s'assurer pour leur responsabilité civile, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle de toute personne ayant la garde ou la conduite des véhicules dans le cadre de leurs activités.

Article 111. - L'obligation d'assurance prévue à l'article 110 du présent code s'applique à tout véhicule terrestre à moteur ainsi qu'à ses remorques à l'exception des véhicules appartenant à l'Etat et des véhicules circulant sur les voies ferrées.

Article 112. - Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur sont tenues de fournir cette assurance aux personnes visées à l'article 110 du présent code.

Le silence gardé par l'entreprise d'assurance pendant plus de dix jours après réception d'une demande de conclusion d'un contrat d'assurance est considéré un refus implicite.

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, prévue à l'article 110 du présent code, ayant sollicité la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance ou la prorogation d'un contrat en vigueur ou sa modification ou la reprise d'effet d'un contrat d'assurance suspendu, se voit opposer un refus, peut saisir le Bureau Central de Tarification rattaché à l'association professionnelle des entreprises d'assurances par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Dans ce cas, et sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent code, le Bureau Central de Tarification fixe la prime ou la cotisation d'assurance moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de couvrir la responsabilité civile du fait de l'usage du véhicule terrestre à moteur.

Les règles de fonctionnement du bureau visé au troisième alinéa du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre des Finances.

Article 113. - Toute entreprise d'assurance qui refuse l'assurance de la responsabilité civile dont la prime a été fixée par le Bureau Central de Tarification est passible de l'une des sanctions ou des mesures prévues à l'article 87 du code des assurances ou d'une amende de 1000 à 5000 dinars.

Article 114. - Sont fixées par décret, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre pour les utilisateurs de véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance.

Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur sont tenues de constituer entre elles une association professionnelle chargée de l'application des conventions conclues avec les pays étrangers adhérents aux régimes des cartes internationales d'assurance, et dont les statuts sont approuvés par un arrêté du Ministre des Finances.

Article 115. - Est passible d'une amende de 100 à 1000 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à trois mois ou de l'une de ces deux sanctions, tout contrevenant aux dispositions de l'article 110 du présent code. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.

Toutefois, si une action portée devant la juridiction civile pour un litige relatif à l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale, appelée à statuer sur le délit susvisé, doit surseoir à statuer jusqu'au jugement définitif de l'action civile.

Article 116. - Les infractions aux dispositions de l'article 110 du présent code sont constatées par les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police des routes et de la circulation ainsi que par les officiers de la police judiciaire concernés.

Article 117. - Le contrat d'assurance doit couvrir l'indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés à l'occasion de la circulation des véhicules et résultant :

a- des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule terrestre à moteur, ses remorques, ses accessoires, les équipements servant à son utilisation, les objets ou les substances qu'il transporte.

b- de la chute des accessoires, équipements, objets ou substances visés à l'alinéa précédent du présent article.

L'assurance obligatoire ne couvre pas l'indemnisation des dommages suivants :

a- Les dommages subis par le conducteur du véhicule.

b- Les dommages subis par l'auteur du vol du véhicule et ses complices.

c- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés et les préposés de l'assuré lorsque sa responsabilité est prouvée.

d- Les dommages subis par les associés de l'assuré lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule dans le cadre de leur activité commune.

e- Les dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule.

f- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que les effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules.

g- Les dommages causés aux marchandises et objets transportés par un véhicule terrestre à moteur sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci résulte d'un accident de la circulation ayant causé des préjudices corporels.

Article 118. - Le contrat d'assurances peut prévoir des exclusions de garantie dans les cas suivants :

a- Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis pour la conduite du véhicule assuré.

b- Lorsque, au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas de certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite dudit véhicule.

Cette condition ne s'applique pas au conducteur qui conduit un véhicule terrestre à moteur, aménagé pour l'apprentissage, pendant une séance supervisée par une personne possédant les certificats exigés par la réglementation en vigueur.

c- En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées par un véhicule terrestre à moteur, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur.

Article 119. - L'assureur ne peut pas opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès :

a- la clause relative à la réduction de l'indemnité appliquée conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 8 du présent code.

b- tous les cas de déchéance.

L'assureur procède, dans les cas prévus aux paragraphes "a" et "b" du présent article, au paiement de l'indemnité aux bénéficiaires pour le compte de l'assuré et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement des montants qu'il a ainsi payés à sa place.

Article 120. - L'assureur peut opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès :

a- Les cas de non-assurance suivants :

- La nullité du contrat d'assurance.

- L'expiration de la validité du contrat d'assurance pour les contrats à terme limité.

- La résiliation du contrat d'assurance à l'exception du cas de résiliation prévu au dernier alinéa de l'article 11 du présent code.

- La suspension du contrat d'assurance à l'exception des deux cas prévus respectivement au dernier alinéa de l'article 11 et au troisième alinéa de l'article 22 du présent code.

b- Tous les cas d'exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.

L'assureur qui entend invoquer la non-assurance ou les cas d'exclusion de la garantie devra, sous peine de déchéance de son droit, en aviser le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la réception du procès-verbal d'enquête et requérir son intervention.

L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime ou ses ayants droit en cas de décès dans les mêmes délai et forme prévus à l'alinéa précédent.

Le Fonds procède au paiement de l'indemnité aux bénéficiaires et peut exercer une action en remboursement des montants payés.

CHAPITRE II

Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation

SECTION 1

Le régime juridique de l'indemnisation

Article 121. - L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus à l'article 126 du présent code, au profit des victimes des accidents de la circulation ou leurs ayants droit en cas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable, conformément aux règles et barèmes prévus au présent titre.

Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux et le juge peut augmenter ou réduire le montant de l'indemnité dans la limite d'un taux ne dépassant pas quinze pour cent pour chaque préjudice pris à part conformément à la nécessité du cas.

Nul ne peut se prévaloir d'une autre loi à l'encontre de l'assureur pour demander l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.

Pour les accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents de travail, la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne peuvent recevoir, le cas échéant, que la différence entre l'indemnité calculée sur la base des dispositions du présent code et celle prévue pour l'indemnisation des préjudices causés par les accidents ayant le caractère d'accidents de travail.

Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent pas aux dommages matériels causés aux véhicules terrestres à moteur.

Les dommages matériels sont indemnisés en proportion de la part de responsabilité qui n'est pas à la charge du conducteur, qu'il soit propriétaire ou non du véhicule.

Article 122. - Les victimes des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu'elles ont subis ou du cas d'une faute grave injustifiable.

Article 123. - Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident déterminée selon les critères prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi.

La responsabilité dans les accidents de la circulation, où sont impliqués des véhicules circulant sur les voies ferrées, est déterminée conformément à la législation en vigueur.

Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir la responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou de ses ayants droit en cas de décès ne reçoit que la moitié des indemnités dues.

Article 124. - Les victimes des accidents de la circulation, y compris le conducteur ou le gardien du véhicule, ne peuvent se voir opposer la force majeure, le cas fortuit ou le fait d'un tiers.

Article 125. - Toutes les actions dérivant des accidents de la circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès du préjudice subi ou de celui qui l'a causé.

SECTION 2

Les préjudices indemnisables et les règles de leur évaluation

Sous section 1 : **Dispositions Communes**

Article 126. - L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend au sens de la présente section :

- Les frais de soins imputables à l'accident.
- La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail.

- Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente.

- Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès.

Article 127. - L'indemnisation des préjudices subis par la victime suite à l'incapacité temporaire ou permanente de travail, ou par ses ayants droit en cas de décès, est calculée sur la base de la perte effective des revenus perçus par la victime au cours de l'année qui précède la date de l'accident et déclarés à l'administration fiscale.

Lorsque la période de travail effectif est inférieure à une année, le calcul de l'indemnité se fait sur la base du revenu journalier moyen multiplié par trois cent soixante jours.

Les affiliés à l'une des caisses de sécurité sociale peuvent, le cas échéant, se prévaloir des déclarations de salaires ou des catégories de revenus auxquelles ils appartiennent faites auprès de la caisse concernée.

Si la victime ne fournit pas la déclaration fiscale ou la déclaration à la caisse de sécurité sociale pour prouver son revenu, ce dernier est considéré équivalent au Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti applicable au régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

Sous section 2 : **Les frais de soins imputables à l'accident**

Article 128. - L'indemnité comprend :

- Les frais des médecins, des dentistes et du personnel paramédical.

- Les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements hospitaliers publics ou privés.

- Les frais des médicaments, de laboratoires, d'examens, des équipements, des appareils et des prothèses.

- Les frais de transport de la victime et de ses accompagnants au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.

Article 129. - Les frais de soins des victimes des accidents de la circulation sont pris en charge par l'assureur dans la limite des tarifs cadres convenus entre les entreprises d'assurances, les établissements hospitaliers publics et privés et les deux caisses de sécurité sociale et approuvés par un arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Affaires Sociales.

En cas où la convention visée à l'alinéa précédent n'a pas été conclue, les tarifs sont fixés par un arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Affaires Sociales. Cet arrêté reste en vigueur jusqu'à la conclusion de ladite convention.

Sous section 3 : **L'indemnisation de la perte de revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail**

Article 130. - L'indemnisation des préjudices subis pour incapacité temporaire de travail comporte la perte effective

de revenus durant la période d'incapacité fixée par le certificat médical initial ou les certificats médicaux postérieurs.

La victime est indemnisée sur la base des trois-quarts de la perte effective de son revenu tel que prévu à l'article 127 du présent code et après déduction des sommes versées par l'employeur, les caisses de sécurité sociale ou les établissements assimilés.

Le paiement de l'indemnité pour perte de revenu s'effectue en une seule fois.

Sous section 4 : **L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente**

Article 131. - L'incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l'accident.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une expertise médicale compte tenu d'un barème fixé par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la Santé Publique.

Article 132. - L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne.

En cas d'aggravation des préjudices consécutifs à l'incapacité permanente, l'indemnité est déterminée conformément aux procédures et barèmes relatifs aux préjudices résultant de l'incapacité permanente et prévus au présent chapitre.

Aucune réclamation pour l'indemnisation des préjudices visés à l'alinéa précédent ne peut être adressée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la fixation du taux de l'incapacité définitive.

Article 133. - Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité.

La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d'un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :

Age de la victime Taux d'incapacité	Moins de 18 ans	De 18 années entières jusqu'avant l'âge de 25 ans	De 25 années entières jusqu'avant l'âge de 30 ans	De 30 années entières jusqu'avant l'âge de 40 ans	De 40 années entières jusqu'avant l'âge de 60 ans	60 années entières et plus
De 1 à 5	10%	10%	10%	10%	9%	9%
De 6 à 10	11%	11%	11%	11%	11%	9%
De 11 à 15	12%	12%	12%	12%	11%	9%
De 16 à 20	14%	12%	12%	12%	11%	11%
De 21 à 30	15%	14%	14%	14%	12%	11%
De 31 à 40	16%	15%	15%	14%	12%	11%
De 41 à 50	16%	16%	15%	15%	13%	11%
De 51 à 70	17%	17%	16%	16%	14%	12%
De 71 à 90	23%	18%	17%	17%	15%	13%
De 91 à 100	26%	21%	20%	20%	17%	16%

Article 134. - L'indemnité au titre du préjudice professionnel est calculée conformément aux dispositions de l'article 127 du présent code.

Il doit être mentionné dans le rapport établi par le médecin expert visé à l'article 138 du présent code, l'existence du préjudice professionnel et le degré de son incidence sur l'activité professionnelle de la victime.

Le montant global de l'indemnité est déterminé sur la base d'un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l'âge de la victime et du degré de l'incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément à ce qui suit :

Age de la victime Degré du préjudice	De 18 années entières jusqu'avant l'âge de 25 ans	De 25 années entières jusqu'avant l'âge de 30 ans	De 30 années entières jusqu'avant l'âge de 35 ans	De 35 années entières jusqu'avant l'âge de 40 ans	De 40 années entières jusqu'avant l'âge de 45 ans	De 45 années entières jusqu'avant l'âge de 50 ans	50 années entières et plus
1 ^{er} degré (effet nul)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2 ^{ème} degré (effet léger)	10 %	10 %	8 %	8 %	6 %	6 %	5 %
3 ^{ème} degré (effet moyen)	30 %	25 %	20 %	15 %	15 %	10 %	10 %
4 ^{ème} degré (effet assez important)	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25 %	15 %
5 ^{ème} degré (effet important)	70 %	65 %	60 %	55 %	45 %	35 %	25 %
6 ^{ème} degré (effet très important)	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %

Article 135. - L'indemnité au titre du préjudice corporel et du préjudice professionnel est versée sous forme de capital ou d'arrérages selon la demande de la victime ou la forme prescrite par le juge des tutelles si la victime est mineure ou incapable, et ce, après déduction du montant des rentes versées par les caisses de sécurité sociale au titre des accidents de travail et des régimes de la sécurité sociale.

Article 136. - Le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral et esthétique est fixé en fonction du degré du préjudice tel qu'évalué dans le rapport médical.

L'indemnisation au titre de ce préjudice s'effectue sur la base d'un taux du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire fixé conformément au barème suivant :

Degré du préjudice	Montant de l'indemnité
Nul	0%
Très léger	10%
Léger	15%
Modéré	25%
Moyen	40%
Assez important	80%
Important	150%
Très important	300%

L'indemnité au titre de ce préjudice est payée en une seule fois.

Article 137. - Lorsque le taux d'incapacité permanente de la victime est égal ou supérieur à 80 %, une indemnité pour assistance d'une tierce personne peut lui être allouée.

La nécessité de l'assistance d'une tierce personne doit être mentionnée dans le rapport établi par le médecin expert.

L'indemnité allouée à ce titre est égale à 20 % de l'indemnité due au titre du préjudice corporel résultant de l'incapacité permanente. Elle est versée selon le mode de l'indemnisation du préjudice corporel et du préjudice professionnel.

Article 138. - Les dommages résultant de l'incapacité permanente sont évalués par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel.

Les médecins légistes et les médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel sont inscrits sur proposition du Ministre chargé de la Santé Publique, sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme conformément aux dispositions de la loi relative aux experts judiciaires sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 139. - L'assureur doit aviser la victime, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa réception de la réclamation amiable, qu'elle est tenue de se soumettre à une expertise médicale effectuée par un médecin désigné, parmi la liste visée à l'article 138 ci-dessus, et ce, au moins quinze jours avant la date de l'expertise.

Il est tenu, en outre, de l'aviser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite du nom du médecin expert, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise.

L'assureur prend en charge les honoraires du médecin expert qu'il désigne.

L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin.

L'assureur est tenu d'informer la victime que l'offre de transaction amiable peut se faire sous forme d'avance conformément aux dispositions de l'article 164 du présent code.

Article 140. - En cas de contestation, faite par l'assureur ou par la victime, de la conclusion de l'expertise faite par l'expert visé à l'article 138 du présent code, l'expertise est effectuée par une commission composée de trois experts désignés de la même liste visée ci-dessus en vertu d'une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente. Les honoraires des experts sont supportés par la partie ayant contesté la conclusion de l'expertise.

La conclusion de l'expertise effectuée par la commission mentionnée à l'alinéa précédent s'impose aux parties lors de la phase de la transaction.

La contestation de la désignation de l'expert faite par la victime doit être présentée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l'avis l'informant du nom du médecin expert conformément aux dispositions de l'article 139 du présent code. De même, la contestation de la conclusion de l'expertise se fait dans le même délai à compter de la réception du rapport de l'expertise par chaque partie.

Article 141. - Le médecin expert peut demander l'avis d'un ou de plusieurs médecins spécialistes.

Article 142. - Le médecin expert est tenu de remettre une copie de son rapport à l'assureur, à la victime et au médecin qui a assisté celle-ci dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de l'expertise.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, pour la même durée sur une demande motivée du médecin expert adressée à l'assureur.

En cas de non présentation du rapport d'expertise dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, un autre médecin est désigné en vertu d'une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente.

Sous section 5 : Les indemnités au titre du préjudice économique et du préjudice moral et des frais funéraires en cas de décès

Article 143. - En cas de décès de la victime suite à un accident de la circulation, une indemnité est allouée au titre du préjudice économique au profit du conjoint, de la femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère en vertu de l'article 31 du code du Statut Personnel, des enfants, du père, de la mère et des petits enfants, selon les conditions suivantes :

Le conjoint : à vie sauf en cas de remariage.

Le père et la mère : à vie à condition d'une prise en charge effective et permanente.

Les enfants et les petits enfants :

- jusqu'à l'âge de vingt ans sans aucune condition.
- jusqu'à la fin de leurs études à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de vingt cinq ans.
- sans limitation d'âge pour l'handicapé incapable d'exercer une quelconque activité rémunérée.
- à la fille jusqu'à ce qu'elle dispose de ressources ou qu'elle se marie.

Article 144. - Le calcul de l'indemnité au titre du préjudice économique est effectué sur la base de 80 % de la perte effective des revenus perçus par le défunt tel que fixé par l'article 127 du présent code.

Article 145. - L'indemnité au titre du préjudice économique est versée sous forme de rentes mensuelles et

elle est répartie entre les personnes visées à l'article 143 ci-dessus comme suit :

- Le conjoint : 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt si ce dernier a des enfants et 50 % s'il n'a pas d'enfants.

- La femme divorcée bénéficiant d'une rente viagère : le montant de la pension de divorce ou de la rente viagère dans la limite de 40 % de la perte effective du revenu annuel du défunt.

- Les enfants : 20 % de la perte effective du revenu annuel du défunt pour un seul enfant, 30 % pour deux enfants et 40 % pour trois enfants et plus s'il a du conjoint survivant.

En cas où il n'a pas de conjoint survivant, il est attribué 50 % pour un seul enfant, 60 % pour deux enfants, 70 % pour trois enfants et 80 % pour quatre enfants et plus.

Les rentes dues aux enfants sont réparties d'une manière égale entre eux.

Le père, la mère et les petits enfants : 10 % répartie d'une manière égale entre eux.

En cas où le cumul des montants répartis dépasse le seuil de 80 % visé à l'article 144 ci-dessus, une réduction proportionnelle est effectuée sur la part de chaque bénéficiaire.

Le conjoint, le père et la mère peuvent percevoir l'indemnité sous forme d'un capital calculé conformément à un tableau de conversion des rentes temporaires ou viagères.

Dans ce cas, le choix du mode de versement fait par les personnes visées à l'alinéa précédent est considéré définitif et irrévocable.

Le tableau de conversion des rentes est fixé par décret.

En cas où les ayants droit de la victime bénéficient d'une rente de survivants ou d'une rente au titre d'un accident de travail servies par les caisses de sécurité sociale, l'assureur ne supporte que la différence entre le montant de l'indemnité et le montant des rentes.

Article 146. - Il est alloué au conjoint, aux enfants, au père et à la mère une indemnité au titre du préjudice moral qu'ils subissent du fait du décès comme suit :

Le conjoint : deux fois et demi le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

Les enfants : deux fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux et à concurrence d'un montant total qui ne peut excéder six fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti à répartir d'une manière égale entre eux.

Le père et la mère : deux fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d'eux.

Cette indemnité est payable en une seule fois.

Article 147. - Les frais funéraires sont remboursés aux ayants droit sur la base du quart du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.

SECTION 3

Les procédures de la transaction amiable

Sous section 1: Les délais de présentation de l'offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Article 148. - La victime, ou ses ayants droit en cas de décès, peut présenter, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal d'enquête, une réclamation amiable par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite .

En cas de décès de la victime après avoir présenté une réclamation amiable ou à la suite de son introduction d'une action en justice, il est accordé à ses ayants droit un délai d'un mois à compter de la date du décès pour présenter une réclamation amiable.

Dans ces cas, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la réclamation amiable, une offre de transaction amiable pour l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.

Lorsque la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, renonce à l'action en justice déjà engagée et présente une réclamation amiable, l'entreprise d'assurance peut refuser la réclamation amiable ou l'accepter.

Article 149. - En cas où il y a plusieurs assureurs de véhicules ou de remorques impliqués dans l'accident, et lorsque la victime ou ses ayants droit en cas de décès, présente une réclamation amiable, l'offre de transaction amiable est faite par l'un des assureurs, à l'exception de l'Etat et du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation, conformément à une convention d'indemnisation pour le compte d'autrui conclue obligatoirement par les parties concernées et approuvée par arrêté du Ministre des Finances.

L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable a le droit d'exercer un recours à l'encontre de l'assureur du responsable de l'accident ou de l'assuré exclu de la garantie, à concurrence des montants versés et selon les taux de responsabilités déterminés conformément au barème visé à l'article 123 du présent code.

Article 150. - Lorsque l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable invoque l'une des exclusions de garantie légales ou contractuelles non opposables à la victime ou à ses ayants droit en cas de décès, il doit poursuivre l'application des procédures de la transaction amiable et a le droit d'exercer un recours contre qui pèse ce droit.

Article 151. - La victime ou ses ayants droit, en cas de décès, ne peut exercer une action judiciaire qu'à l'encontre de l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 149 du présent code.

Les litiges nés entre l'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable et l'assureur du responsable de l'accident, à l'exception de l'Etat, sont soumis à l'arbitrage conformément aux conditions et procédures fixées par la convention visée au premier alinéa du présent article.

Article 152. - En cas où la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, présente une réclamation amiable avant la réception, par l'assureur, du procès-verbal d'enquête, celui qui a présenté la réclamation amiable est invité à fournir le procès-verbal. Le délai de présentation de l'offre prévu à l'article 148 du présent code est suspendu jusqu'à la réception par l'assureur du procès-verbal d'enquête prévu à l'article 167 du présent code ou sa présentation par la victime ou par ses ayants droit en cas de décès .

Article 153. - Si l'assureur n'a pas reçu les renseignements prévus à l'article 169 du présent code ou a reçu des renseignements incomplets après un mois de la date de la correspondance, le délai de la présentation de l'offre prévu à l'article 148 du présent code est suspendu jusqu'à la réception par l'assureur de ces renseignements.

Article 154. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'indemnité réside en dehors de la Tunisie, le délai imparti pour fournir les renseignements prévus à l'article 169 du présent code ainsi que le délai pour présenter l'offre de transaction amiable sont prorogés d'un mois.

Article 155. - Lorsque la victime refuse de se soumettre à l'expertise médicale visée à l'article 139 du présent code ou lorsqu'elle conteste le choix du médecin ou la conclusion de l'expertise ou en cas de désignation d'un autre médecin conformément aux dispositions de l'article 142 du présent code, le délai pour présenter l'offre de transaction amiable prévu à l'article 148 du présent code est suspendu jusqu'à la réception par l'assureur du rapport d'expertise.

Article 156. - Lorsque la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne fournit pas tous les renseignements prévus à l'article 169 du présent code, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour demander de compléter ces renseignements.

Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté le délai prévu au premier alinéa du présent article, il n'y a pas lieu à suspension du délai pour présenter l'offre de transaction amiable.

Article 157. - Lorsque l'offre de transaction amiable est faite après le délai prévu à l'article 148 du présent code, l'assureur supporte des intérêts de retard équivalents au produit du montant de l'indemnité allouée judiciairement au taux de l'intérêt légal civil majoré de 50 % à compter de l'expiration du délai légal et jusqu'à la date de la présentation de l'offre de transaction amiable ou la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

Article 158. - En cas où l'assureur présente une offre de transaction amiable non conforme aux barèmes prévus aux articles 121 à 147 du présent code, le montant de l'indemnité allouée judiciairement produit intérêt au taux légal civil majoré de 50% à compter de la date de la présentation de l'offre de transaction amiable jusqu'à la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

Article 159. - En cas où l'assureur ne présente pas une offre de transaction amiable, il supporte des intérêts de retard équivalents au produit du montant de l'indemnité allouée judiciairement par le taux de l'intérêt légal civil majoré de 50 % à compter de la date de l'expiration du délai légal prévu au troisième alinéa de l'article 148 du présent code jusqu'à la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

L'assureur est passible d'une amende équivalente à 10 % du montant du jugement versée au Fonds de la Prévention des Accidents de la Circulation prévu à l'article 177 du présent code.

Article 160. - Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent code, l'assureur, tenu de présenter l'offre de transaction amiable, doit payer le montant de l'indemnité dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'établissement du procès-verbal de transaction amiable.

A l'expiration de ce délai, le procès-verbal de transaction amiable conclu entre l'assureur et la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, acquiert la force exécutoire par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile de l'assureur ou de la victime.

Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, le montant de l'indemnité produit des intérêts calculés sur la base du taux légal civil majoré de 50 % à compter de l'expiration du délai de l'exécution de la transaction amiable jusqu'au règlement de ses engagements.

Article 161. - Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité est mineur ou incapable, l'assureur doit soumettre, pour approbation, l'offre de transaction amiable au juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 15 du code des obligations et des contrats.

En cas où l'assureur ne respecte pas cette condition, tout intéressé, à l'exception de l'assureur, peut demander l'annulation de la transaction amiable.

Article 162. - En cas de réclamation amiable, l'action en justice pour l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation ne peut être intentée que dans les cas suivants :

- En cas de non présentation d'une offre de transaction amiable, après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date des délais prévus aux articles 148 à 156 du présent code.

- En cas où une offre de transaction amiable a été présentée sans qu'il y ait un accord de transaction amiable dans les délais légaux.

L'assureur demeure tenu de poursuivre l'application des procédures de transaction en cas d'expiration de ces délais sans présenter d'offre.

Article 163. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa deux de l'article 121 du présent code, les indemnités sont calculées, soit par l'assureur soit par le tribunal, selon les mêmes règles et barèmes d'indemnisation visés aux articles 121 à 147 du présent code.

Article 164. - L'offre d'indemnité doit être présentée sous forme d'une avance lorsque l'assureur n'a pas, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réclamation amiable, été informé de la consolidation des blessures de la victime ou sa guérison totale.

Le montant de l'avance ne peut être inférieur au montant des frais de soins et de l'indemnité pour l'incapacité temporaire de travail.

Cette avance est payée dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de réception par l'assureur du rapport d'expertise indiquant l'impossibilité de fixer le taux de l'incapacité définitive.

L'offre définitive doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la consolidation des blessures ou la guérison totale.

Article 165. - En cas où l'assureur refuse de payer le montant de l'avance ou la verse avec un retard ou s'il offre un montant inférieur à celui prévu à l'article 164 du présent code, la victime peut exercer une action en référé.

L'assureur supporte des intérêts de retard au taux d'intérêt légal civil majoré de 50 % à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours jusqu'à la date du jugement définitif tant qu'il n'a pas été déjà exécuté.

Article 166. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'État, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.

Pour l'application du présent chapitre, le terme "assureur" signifie les entreprises d'assurances, l'État, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l'entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.

Sous section 2 : **Procédures de l'offre de transaction amiable**

Article 167. - L'autorité qui établit le procès-verbal d'enquête est tenue d'en transmettre une copie, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de l'accident, aux entreprises d'assurances concernées, à l'association professionnelle des entreprises d'assurances, à la caisse de sécurité sociale concernée et à la victime.

Lorsque l'auteur de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré, cette autorité est tenue de transmettre une copie du procès-verbal d'enquête dans le même délai visé à l'alinéa précédent au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation.

Le procès-verbal d'enquête comporte les renseignements et les exemples obligatoires conformément à un modèle-type fixé par décret.

Article 168. - En cas de réception d'une réclamation amiable, l'assureur est tenu d'aviser la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, qu'elle doit présenter une copie du procès-verbal d'enquête accompagnée de ce qui prouve la date de sa réception.

Article 169. - Lors de la réclamation amiable, la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, est tenue de fournir à l'assureur les renseignements qu'il demande, en vue d'établir l'offre de transaction amiable, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou de tout autre moyen laissant une trace écrite.

Ces renseignements, accompagnés de justificatifs, comprennent l'identité de la victime, sa profession, son revenu, les préjudices subis et les organismes tenus de lui verser des indemnités.

En cas de décès, les renseignements accompagnés de justificatifs, comprennent l'identité des ayants droit de la victime, leur degré de parenté, un extrait de naissance pour chacun d'eux, un extrait de décès de la victime ou l'acte de décès et les organismes tenus de leur verser des indemnités.

Ces renseignements sont fixés conformément à un modèle-type établi par l'association professionnelle des entreprises d'assurances et approuvé par le Ministre des Finances.

En cas de litige entre l'assureur et la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, sur ces renseignements et justificatives, cette dernière peut exercer une action en référé afin de constater la fourniture complète des renseignements et des justificatives exigés.

Article 170. - L'assureur tenu de présenter l'offre de transaction amiable doit réclamer à la caisse de sécurité sociale concernée un état des montants versés ou exigibles au profit de la victime ou de ses ayants droit, en cas de décès, au titre des indemnités dues sur les préjudices subis résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents de travail. Il est tenu, en outre, de réclamer à l'employeur de la victime l'état des montants exigibles au titre des services rendus à la victime.

La non transmission de l'état prévu à l'alinéa précédent du présent article, dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la demande, entraîne la déchéance du droit de la caisse ou de l'employeur d'exercer le recours à l'encontre de l'assureur et du responsable de l'accident pour le remboursement de ces montants.

Article 171. - En cas de non transmission à l'assureur de l'état des montants prévu à l'article 170 du présent code, ces organismes ne peuvent, après paiement de l'indemnité par l'assureur, exercer le recours qu'à l'encontre de la victime ou ses ayants droit en cas de décès.

Une convention, conclue entre les assureurs, les caisses de sécurité sociale ou les organismes assimilés, détermine les droits et obligations de toutes les parties.

Cette convention est approuvée par décret.

CHAPITRE III

Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation

Article 172. - Il est institué un fonds dénommé "Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation", chargé de payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et ont été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l'exclusion des véhicules appartenant à l'Etat ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l'accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe "a" de l'article 120 du présent code et dans les cas d'exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.

Article 173. - Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenue, si le responsable de l'accident est inconnu ou non assuré, d'adresser au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d'indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu'elle a la nationalité tunisienne, ou qu'elle a sa résidence en Tunisie ou qu'elle

est ressortissante d'un Etat ayant conclu avec l'Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.

Article 174. - Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation jouie de la personnalité morale. Ses opérations financières sont enregistrées dans un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie.

Ce Fonds est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.

Article 175. - Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation est subrogé après paiement de l'indemnité, et à concurrence des montants versés, dans les droits et actions du bénéficiaire contre le responsable de l'accident.

Le Fonds est en droit de réclamer des intérêts calculés au taux d'intérêt légal civil à compter de la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de leur remboursement.

En cas où une transaction amiable est conclue entre le Fonds et la victime, la transaction est opposable au responsable de l'accident.

Article 176. - Les ressources du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation se composent de :

- La contribution des entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l'article 110 du présent code.

- La contribution des assurés.

- Les sommes recouvrées des responsables des accidents au titre des montants payés aux victimes dans les cas mentionnés à l'article 175 du présent code.

- Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ces contributions, leur mode de calcul et les modalités de leur recouvrement sont fixés selon les conditions suivantes :

- Les contributions des entreprises d'assurances sont calculées sur la base des charges du Fonds et réparties au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d'assurances au titre de la branche de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l'année précédente.

- La contribution des assurés est fixée sur la base des primes ou cotisations d'assurances de la responsabilité civile émises et nettes d'annulations et de taxes.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux véhicules non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie couverts par une assurance frontière.

Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances sont applicables à la contribution des assurés prévue au premier paragraphe du présent article en matière de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.

Les taux des contributions visées au présent article sont fixés par décret.

CHAPITRE IV

Le fonds de prévention des accidents de la circulation

Article 177. - Il est institué un fonds dénommé "Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation" chargé du financement de la prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants.

La gestion de ce fonds est confiée au Ministère de l'Intérieur et du Développement Local.

Article 178. - Les modalités d'intervention et le mode de fonctionnement du Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation sont fixés par décret.

Article 179. - Les ressources du fonds se composent :

- Des contributions des entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l'article 110 du présent code.

- Des contributions des assurés.

- Des montants des amendes prévues aux articles 113, 115 et 159 du présent code.

- Des dons, legs et produits des investissements du fonds.

- Des autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances sont applicables à la contribution des assurés en matière de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.

Les taux des contributions prévues au présent article sont fixés par décret.

Art. 2. - Un délai de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est accordé pour se conformer aux conditions relatives aux opérations d'expertise auprès des médecins légistes et les médecins titulaires du certificat d'aptitude à l'évaluation du préjudice corporel, mentionnés au présent code.

Art. 3. - Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d'automobiles institué par l'article premier de la loi n° 62-60 du 27 novembre 1962 portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d'un fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobiles, et ce, dans tous ses droits et engagements en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4. - Sont abrogés, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les textes suivants :

- La loi n° 60-21 du 30 novembre 1960, portant institution de l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur, circulant sur le sol.

- La loi n° 62-60 du 27 novembre 1962, portant ratification du décret-loi n° 62-23 du 30 août 1962 portant création d'un fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobiles.

Art. 5. - Les accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régis par les textes en vigueur au moment de la date de leur survenance.

Art. 6. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1^{er} Janvier 2006.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Barème de responsabilités prévu par l'article 123 du code des assurances

I- DEFINITIONS

On désigne par les termes suivants :

01- Chaussée : Partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.

02- Voie : Chacune des bandes longitudinales de la chaussée, matérialisée ou non par une signalisation routière et ayant une largeur suffisante permettant la circulation d'une file de véhicules. Une chaussée comporte une ou plusieurs voies.

03- Agglomération : Toute surface sur laquelle ont été bâtis des immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont annoncées par une signalisation verticale installée sur la route qui la traverse ou la borde.

04- Trottoir : La partie de la route en saillie située de part et d'autre de la chaussée destinée à la circulation des piétons.

05- Intersection de routes : Tout lieu de croisement ou de jonction ou de bifurcation de routes au même niveau.

06- Véhicule : Tout moyen de transport terrestre équipé d'un moteur.

07- Croisement : La position de deux véhicules en sens opposés sur deux voies différentes d'une même chaussée.

08- Arrêt : désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente des personnes, le chargement ou le déchargement des marchandises, le conducteur doit rester aux commandes du véhicule ou à proximité de celui-ci pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.

09- Stationnement: désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route avec arrêt du moteur pour des raisons autres que celles caractérisant l'arrêt.

10- Axes médian

- Ligne continue
- Ligne discontinue
- Le milieu de la chaussée ou de la partie de la chaussée laissée disponible par une file de véhicule en stationnement lorsqu'il n'y a pas de ligne continue.

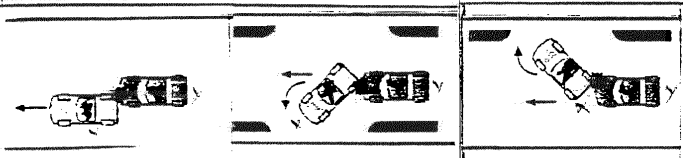
11- Chemin de terre: Toute chaussée ne comportant aucun revêtement

II – BAREME DE RESPONSABILITES

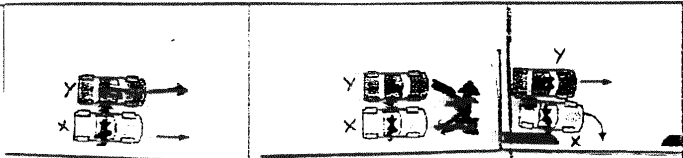
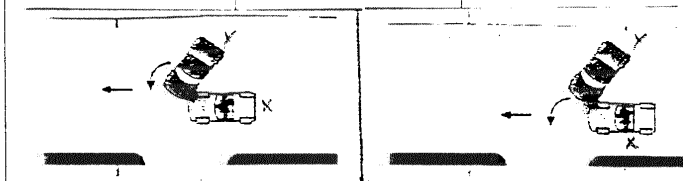
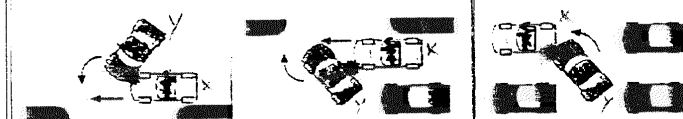
❖ La collision entre deux véhicules

1- Véhicules Circulants dans le même sens sur la même chaussée

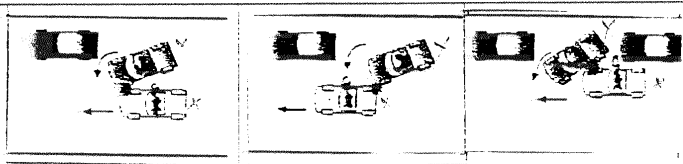
1-1 Véhicules "X" et "Y" sur la même file

N°			Resp.	
			"X"	"Y"
1	Le véhicule "Y" heurte le véhicule "X" sur sa partie arrière.		0	1

1-2 Véhicules "X" et "Y" sur deux files différentes

N°			Resp.	
			"X"	"Y"
2	- Frottement entre les véhicules "X" et "Y" sans changement de file. - Les véhicules "X" et "Y" changent de file.		1/2	1/2
3	Le véhicule "Y" change de file en bifurquant pour emprunter une voie à gauche alors que le véhicule "X" double en empiétant sur l'axe médian.		1/2	1/2
4	Véhicule "Y" changeant de file		0	1

1-3 Véhicule "Y" quittant un stationnement

N°			Resp.	
			"X"	"Y"
5	Véhicule "Y" déboitant pour quitter le stationnement.		0	1

- (5) - l'arrêt du véhicule "Y" en oblique s'appêtant à quitter le stationnement n'exclue pas sa responsabilité.
- Si "X" et "Y" reconnaissent qu'ils manœuvrent tous les deux pour prendre un stationnement, la responsabilité sera partagée par moitié.

2- Véhicules circulant en sens inverse

N°					Resp.	
					"X"	"Y"
6	- Véhicule "Y" empiétant sur l'axe médian ou le dépassant (même pour emprunter une chaussée à gauche). - Véhicule "X" circulant dans son couloir de marche				0	1
7	Véhicule "X" et "Y" empiétant ou dépassant l'un et l'autre sur l'axe médian ou dont la position sur la chaussée par rapport à cet axe ne peut être déterminée.				1/2	1/2

(7) Lorsque les trajectoires ne se coupent pas, la collision doit être appréciée comme un accident de croisement.

3- Véhicules provenant de deux chaussées différentes Leurs directions devant se couper ou se rejoindre

N°					Resp.	
					"X"	"Y"
8	Véhicule "X" prioritaire empiétant ou dépassant l'axe médian. Véhicule "Y" circulant dans son couloir de marche, voie à double sens.				1/4	3/4
9	Véhicule "X" prioritaire de droite circulant dans son sens de marche ou bifurquant pour emprunter une voie à droite ou à gauche.				0	1

(08) Ce cas ne s'applique que si la position "X" par rapport à l'axe médian de la chaussée d'où il provient est prouvée sans ambiguïté.

4- Véhicules en stationnement ou à l'arrêt

N°		Resp.		
		"X"	"Y"	
10	Véhicule "X" en stationnement régulier ou à l'arrêt régulier.	0	1	Pour l'application de ce cas et des trois cas suivants, il est indifférent que le conducteur soit à bord ou non du véhicule "X".

11	Véhicule "X" en stationnement interdit ou à l'arrêt interdit en agglomération le long d'un trottoir ne gênant pas la circulation.	0	1	Le caractère irrégulier du stationnement n'est pas sanctionné étant donné qu'il ne gêne pas la circulation.
12	Véhicule "X" en stationnement interdit ou à l'arrêt interdit en agglomération dans les cas autres que ceux prévus au n° 11.	1/4	3/4	Dans ce cas 1/4 de responsabilité est laissé à la charge de ""X"" qui constitue une gêne réelle pour la circulation. La gêne doit être prouvée.
13	Véhicule "X" en stationnement irrégulier ou à l'arrêt irrégulier sur la chaussée hors agglomération.	1/2	1/2	Ce cas ne s'applique pas aux véhicules en panne à la condition qu'ils aient été régulièrement signalés.

5- Cas Spéciaux

N°		Resp.		
		"X"	"Y"	
14	Véhicule "Y" ne respectant pas: * une signalisation d'un agent de circulation; * une signalisation de priorité ; * un feu de signalisation; * un panneau de sens interdit; * un panneau d'interdiction de dépasser; * un panneau d'interdiction de virer à droite ou à gauche ; * une ligne continue (si les véhicules circulent dans le même sens) ; * une signalisation au sol notamment des flèches directement ;	0	1	
15	Véhicule "Y" circulant en marche arrière ou effectuant un demi-tour, quittant ou prenant un stationnement.	0	1	La responsabilité est partagée lorsque chacun des véhicules est en train d'effectuer une marche arrière ou un demi-tour ou de quitter ou de prendre un stationnement.
16	Véhicule "Y" sortant d'une aire de stationnement, d'un lieu non ouvert à la circulation, d'un chemin de terre.	0	1	
17	Véhicule "X" s'engageant dans une aire de stationnement, un lieu non ouvert à la circulation ou un chemin de terre sans changement de file.	0	1	
18	Véhicule "X" s'engageant dans une aire de stationnement, un lieu non ouvert à la circulation ou un chemin de terre avec changement de file.	1	0	

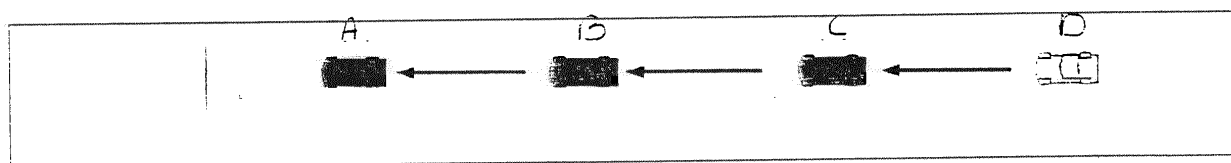
19	Véhicule "X" heurtant une portière ouverte du véhicule "Y".	0	1	Ce cas s'applique quant l'ouverture de la portière est soudaine ou non, sauf ouverture des portières du côté du trottoir. Il en est de même pour les portes arrière d'un camion ou d'une camionnette.
20	Véhicule "Y" causant des dommages par jets de pierres ou par des objets transportés.	0	1	
21	Véhicule "Y" circulant sans éclairage hors agglomération.	0	1	
22	Véhicule "Y" circulant sans éclairage en agglomération.	1/2	1/2	Le véhicule "X" supporte la totalité de la responsabilité en cas de non respect de la signalisation de l'agent de circulation, d'un feu de signalisation ou d'un panneau de sens interdit.
23	En cas d'impossibilité de prouver la cause de l'accident, la responsabilité est partagée entre les deux parties.	1/2	1/2	
24	Lorsqu'il est prouvé que la responsabilité des deux véhicules est totale conformément aux cas prévus par le présent barème, celle-ci est partagée entre eux.	1/2	1/2	

❖ Collision entre trois véhicules ou plus :

Ce cas comprend les accidents en chaîne, les chocs successifs et les accidents croisés.

1- Les accidents en chaîne :

Il s'agit de tout accident impliquant trois véhicules ou plus circulant dans le même sens et sur la même file, à condition que le dernier véhicule de la file heurte celui qui le précède et le projette sur le ou les véhicules qui le devancent .



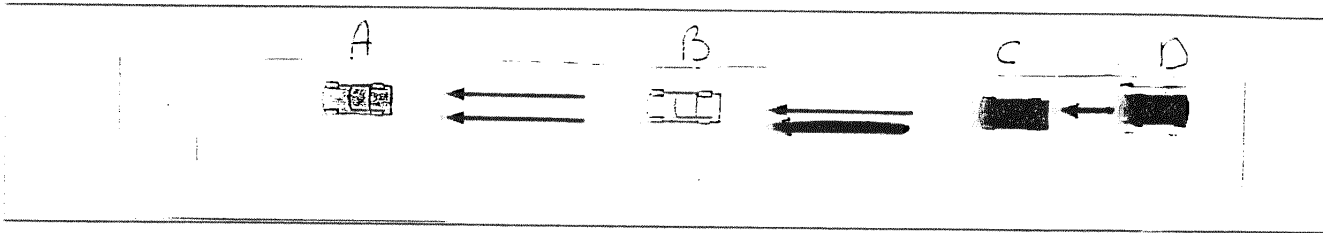
La détermination de la responsabilité :

Le conducteur du dernier véhicule supporte la responsabilité totale de l'accident.

2- Les chocs successifs :

Il y a chocs successifs quant sont impliqués trois véhicules ou plus circulant dans le même sens et sur la même file à condition qu'un véhicule à l'intérieur de la file heurte celui qui le précède et qui est à son tour heurté par les véhicules qui le suivent, de la manière suivante :

- Etape 1 : Le véhicule "B" heurte le véhicule "A"
- Etape 2 : Le véhicule "C" heurte le véhicule "B"
- Etape 3 : Le véhicule "D" heurte le véhicule "C"



La détermination de la responsabilité :

- Le conducteur du véhicule "A" : Il ne supporte aucune responsabilité.
- Le conducteur du véhicule "D" : Il supporte la totalité de la responsabilité pour ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées à l'intérieur de son véhicule. Il supporte, en outre, la moitié de la responsabilité pour ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées à l'intérieur du véhicule qui le devance ("C"), y compris le conducteur.
- Le conducteur du véhicule "C" : Il supporte la moitié de la responsabilité pour ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées à l'intérieur de son véhicule. Il supporte, en outre, la moitié de la responsabilité pour ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées à l'intérieur du véhicule "B", y compris le conducteur.

3- Les accidents croisés :

Il s'agit de tout accident impliquant trois véhicules ou plus , l'un d'eux au moins circule dans un sens ou sur une file autre que celui ou celle empruntés par les autres véhicules quelque soit la chaussée , la voie ou la piste d'où ces derniers proviennent .

La détermination de la responsabilité :

Celui qui est à l'origine de l'accident supporte la totalité de la responsabilité ou une part de responsabilité si une ou d'autres parties y participent conformément aux cas prévus par le présent barème.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 54-2001 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile (*)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 22 mai 2001, parvenue au Conseil constitutionnel le 23 mai 2001 et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 96-26 du 1er avril 1996 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré dans la séance tenue le mardi 29 mai 2001.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

(*) Cet avis a été émis avant la promulgation de la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel.

**Avis n° 55-2001 du Conseil constitutionnel concernant un projet
de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code
de procédure pénale (*)**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 22 mai 2001,
parvenue au Conseil constitutionnel le 23 mai 2001 et soumettant au
Conseil un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du
code de procédure pénale,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 96-26 du 1er avril 1996 relative au Conseil
constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du
code de procédure pénale,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du
code de procédure pénale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré dans la séance tenue le mardi 29 mai 2001.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

(*) Cet avis a été émis avant la promulgation de la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel.

**Avis n° 28-2003 du Conseil constitutionnel concernant
un projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile
résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur (*)**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 17 mars 2003, parvenue au Conseil constitutionnel le 18 mars 2003 et soumettant au Conseil un projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur,

Vu la Constitution et notamment son article 34,

Vu la loi organique n° 96-26 du 1er avril 1996 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

En ce qui concerne l'article 123 :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de cet article, le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit, en cas de décès, sont déchus totalement ou partiellement du droit à l'indemnisation des préjudices corporels proportionnellement à sa part de responsabilité dans l'accident déterminée selon les critères prévus au barème de responsabilités ;

Considérant que le deuxième paragraphe du même article dispose que le barème de responsabilités est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre chargé du transport ;

Considérant que le barème visé au deuxième paragraphe précité prévoit, ainsi, les critères qu'il y a lieu d'appliquer pour déterminer la responsabilité des personnes dans les accidents qu'elles causent ou subissent ;

(*) Cet avis a été émis avant la promulgation de la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel.

Considérant que la responsabilité qui incombe à ces personnes donne lieu à des obligations ;

Considérant que le barème de responsabilités fixé, par arrêté conjoint des ministres des finances, de l'intérieur, de la justice et du transport, représente une référence dans la détermination de la responsabilité et de son taux et, donc, dans la détermination des obligations incombant à ces personnes ;

Considérant que les critères prévus par le barème de responsabilités sont, ainsi, déterminés en vertu d'un texte réglementaire, qu'ils sont, par conséquent, soumis à l'appréciation du pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations ;

Considérant que, par application de l'article 34 de la Constitution, il n'est admis de faire supporter aux personnes des obligations qu'en vertu d'un texte législatif ;

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 123 est, de la sorte, non conforme à l'article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 133 :

Considérant que cet article dispose dans ses premier et deuxième paragraphes que le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité et que la valeur du point d'incapacité est fixée sur la base de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et du coefficient du salaire minimum interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire ;

Considérant que le dernier paragraphe du même article prévoit que la détermination de la valeur du point d'incapacité se fait selon un tableau fixé par décret ;

Considérant que la valeur du point d'incapacité représente un élément substantiel dans le calcul du montant de l'indemnisation du préjudice corporel ;

Considérant que l'indemnisation des préjudices corporels résulte, dans le cas présent, d'obligations incombant au responsable civil, auxquelles correspondent des droits au profit des victimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations;

Considérant que, par application de l'article 34 de la Constitution, il n'est admis de faire supporter aux personnes des obligations qu'en vertu d'un texte législatif ;

Considérant que si, l'article 133 examiné prévoit les bases objectives retenues pour la détermination de la valeur du point d'incapacité en partant de l'âge de la victime et du taux de l'incapacité, il laisse, en revanche , au pouvoir réglementaire général le soin de fixer le coefficient du salaire minimum interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heures ;

Considérant que cela conduit nécessairement à l'intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de l'étendue de l'obligation d'indemnisation ;

Considérant qu'il s'ensuit que le dernier paragraphe de l'article 133 du projet soumis n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 134 :

Considérant que cet article dispose notamment dans ses premier et troisième paragraphes que l'indemnité au titre du préjudice professionnel est calculée conformément aux dispositions de l'article 127 du code des assurances;

Considérant que le troisième paragraphe du même article prévoit que le montant de l'indemnité au titre de ce préjudice est déterminé selon un barème qui tient compte essentiellement du revenu annuel de la victime, de son âge et du taux de son incapacité ;

Considérant que le dernier paragraphe de l'article 134 précité dispose que le montant de l'indemnité est déterminé en vertu d'un décret;

Considérant que les indemnités au titre des préjudices professionnels, résultent, dans le cas présent, d'obligations incombant au responsable civil;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations;

Considérant que, par application de l'article 34 de la Constitution, il n'est admis de faire supporter aux personnes des obligations qu'en vertu d'un texte législatif ;

Considérant que, d'une part, le dernier paragraphe de l'article examiné confie, ainsi, à un texte réglementaire le soin de déterminer le montant de l'indemnité au titre du préjudice professionnel ;

Considérant que, d'autre part, il ressort de l'utilisation de l'expression "tient compte essentiellement" que les bases prévues au troisième paragraphe précitée sont citées à titre indicatif et non limitatif ;

Considérant que chacune des deux hypothèses conduit nécessairement à l'intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de l'étendue de l'obligation d'indemnisation;

Considérant qu'il s'ensuit que le dernier paragraphe de l'article 134 du projet soumis n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 136 :

Considérant que les premier et deuxième paragraphes de cet article prévoient que le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral et esthétique est fixé en fonction du degré du préjudice tel qu'évalué dans le rapport médical et que l'indemnisation au titre de ce préjudice s'effectue selon un barème qui tient compte du taux d'incapacité et du salaire minimum interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire ;

Considérant que le troisième paragraphe du même article prévoit que la détermination du montant de l'indemnité se fait par décret;

Considérant que les indemnités au titre des préjudices moraux et esthétiques résultent, dans le cas présent, d'obligations incombant au responsable civil;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, sont pris sous forme de lois, les textes relatifs aux obligations ;

Considérant que, par application de l'article 34 de la Constitution, il n'est admis de faire supporter aux personnes des obligations qu'en vertu d'un texte législatif ;

Considérant que la solution retenue conduit nécessairement à l'intervention du pouvoir réglementaire dans la détermination de l'étendue de l'obligation d'indemnisation ;

Considérant qu'il s'ensuit que le troisième paragraphe de l'article 136 du projet soumis n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception de ses articles 123,133,134 et 136 qui ne sont pas conformes à l'article 34 de la Constitution.

Délibéré dans la séance tenue le mercredi 16 avril 2003

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 42-2003 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et à l'indemnisation des préjudices corporels (*)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 25 juin 2003, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date et soumettant au Conseil un projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et à l'indemnisation des préjudices corporels, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 96-26 du 1er avril 1996 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et à l'indemnisation des préjudices corporels, parvenue au Conseil constitutionnel dans une nouvelle version sur la base de l'avis qu'il a émis en date du 16 avril 2003,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et à l'indemnisation des préjudices corporels, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré dans la séance tenue le mercredi 25 juin 2003.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

(*) Cet avis a été émis avant la promulgation de la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel.

**Avis n° 55-2005 du Conseil constitutionnel concernant un
projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du
code de procédure pénale**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 04 août 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 06 août 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements contenus dans le projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale,

Où le rapport relatif aux amendements examinés,
Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question le 29 mai 2001 ;

Considérant que le projet est parvenu au Conseil pendant le délai de promulgation et de publication indiqué à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements, qui y sont introduits ;

Considérant que l'examen par le Conseil des amendements concernant, dans le cas présent, le fond, s'insère dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que les amendements concernent l'article unique du projet adopté et l'article 129 du code de procédure pénale objet de la modification ;

Considérant que l'amendement concernant le fond introduit sur l'article 129 du code de procédure pénale consiste à prévoir la compétence du tribunal du lieu d'atterrissage ou d'accostage pour connaître des infractions commises à bord ou contre un navire ou un aéronef atterrissant ou accostant en Tunisie et au bord duquel se trouve le suspect, abstraction faite des deux conditions indiquées dans un paragraphe précédent ;

Considérant qu'il ressort de l'article unique du projet adopté que les amendements concernant le fond introduits sur ledit article consistent à supprimer les modifications et les ajouts en ce qui concerne les articles 305 et 313 du code de procédure pénale ;

Considérant que les amendements introduits sur l'article unique du projet et sur l'article 129 du code de procédure pénale ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements contenus dans le projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, Madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président
Fathi ABDENNADHER

Avis n° 57-2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 04 août 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 06 août 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi adopté par la Chambre des députés et portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu les amendements contenus dans le projet de loi adopté par la Chambre des députés et portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation,

Oùï le rapport relatif aux amendements examinés,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question en date du 25 juin 2003,

Considérant que le projet est parvenu au Conseil pendant le délai de promulgation et de publication indiqué à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits;

Considérant que l'examen par le Conseil des amendements concernant, dans le cas présent, le fond, s'insère dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution;

Sur le fond :

Considérant que les amendements adoptés concernent aussi bien l'article premier que les articles 3, 4 et 5 du projet de loi portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances et ajoutent un sixième article audit titre, qu'ils concernent, également, la plupart des articles insérés au code en question;

Considérant que les amendements concernant le fond introduits sur le projet de loi portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances consistent à ajouter une disposition selon laquelle la date de la survenance de l'accident est prise en compte pour l'application des dispositions en vigueur, aux accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la loi examinée, que l'article 6 ajouté au projet de loi adopté prévoit la date d'entrée en vigueur de ses dispositions;

Considérant que les amendements les plus importants, concernant le fond, introduits sur le code des assurances consistent à abandonner le caractère obligatoire du règlement amiable, en dispensant l'assureur de présenter une offre de transaction amiable à la victime et en laissant le choix à celle-ci de demander le règlement amiable ou d'emprunter directement la voie juridictionnelle, tout en maintenant, dans les deux cas, les mêmes barèmes d'indemnisation, avec la possibilité pour le juge d'augmenter ou réduire le montant de l'indemnité dans la limite d'un taux ne dépassant pas quinze pour cent (articles 121 et 148), que ces amendements concernent, également, la possibilité de priver la victime de l'indemnisation en cas de faute grave injustifiable (article 122) ainsi que le fait d'indiquer expressément que le revenu de la victime devant être pris en compte dans l'appréciation des préjudices professionnel et économique, est le revenu effectif (articles 134 et 148) et de prévoir la procédure de la force exécutoire pour le procès-verbal de transaction amiable (article 160), que le reste des amendements concernant le fond consistent à :

-indiquer à l'article 110 que la remorque prend le sens d'un véhicule et qu'elle doit être assurée à part, qu'elle soit attelée ou non au véhicule remorqueur,

-compléter les modalités d'information des parties et des organes concernés dans les cas prévus par la loi adoptée dans plusieurs de ses articles, en ajoutant l'indication selon laquelle l'information en question se fait, également, par tout autre moyen laissant une trace écrite,

-obliger les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur, à constituer, entre elles, une association professionnelle chargée de l'application des conventions conclues avec les pays étrangers adhérents aux régimes des cartes internationales d'assurance et dont les statuts sont approuvés par un arrêté du ministre des finances (article 114, deuxième paragraphe ajouté),

-indiquer dans plusieurs articles du projet adopté que la qualité d'ayant droit dans les cas prévus par la loi s'acquiert en cas de décès,

-revoir l'âge maximal et minimal de la victime dans la détermination du taux de l'incapacité et préciser davantage le barème retenu dans la fixation du montant global de l'indemnité,

-limiter l'opposition de la victime au choix du médecin ainsi qu'au résultat de son expertise et non en ce qui concerne sa désignation pour la mission en question,

-déterminer la procédure et les délais relatifs à la demande de transaction amiable de la part de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès et supprimer l'article 153 dont les dispositions ont été reprises ailleurs, suite à ces amendements,

-indiquer le caractère obligatoire de la présentation de l'offre de transaction amiable sous forme d'avance tant que l'assureur n'a pas eu connaissance de la cicatrisation de la blessure ou la guérison totale de la victime alors que cette offre était facultative,

-préciser que le procès-verbal doit contenir des indications et des schémas obligatoires,

-supprimer les deuxième et troisième paragraphes de l'article 168 en ce qui concerne les obligations incombant à l'assureur lorsque le taux de l'incapacité dépasse dix pour cent ou en cas de décès,

-indiquer qu'en cas de litige, entre l'assureur et la victime ou ses ayants droit en cas de décès, au sujet des renseignements et des justificatifs prévus à l'article 169, il est possible d'exercer une action en référé afin de constater le caractère complet desdits renseignements et justificatifs,

-raccourcir le délai prévu pour la prescription du droit de la caisse ou de l'employeur de se retourner contre l'assureur et le responsable de l'accident pour se faire rembourser les montants payés ou dus au profit de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès, de deux mois à quarante cinq jours,

-ajouter la possibilité de conclure une transaction avec le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation, alors que cette possibilité était limitée à la victime,

-exclure les contributions des entreprises d'assurance de l'application des règles afférentes à la taxe unique sur les assurances, en ce qui concerne la procédure de recouvrement, les obligations, la constatation des infractions, les sanctions, le contentieux, la prescription et la restitution,

-indiquer dans l'article 179, que la fixation des taux des contributions, et non des contributions elles-mêmes, se fait par décret;

Considérant que l'association professionnelle des entreprises d'assurance ne fait pas partie de la catégorie des associations prévues à l'article 8 de la Constitution garantissant la liberté de leur création, qu'il s'ensuit que les dispositions spéciales prévues par le projet de loi adopté ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci;

Considérant que les autres amendements ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements contenus dans le projet de loi adopté par la Chambre des députés et portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation

des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 60 – 2005 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile

Le Conseil Constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 04 août 2005 ,
parvenue au Conseil constitutionnel le 06 août 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi adopté par la Chambre des députés , modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile , en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 52 et 73 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu les amendements contenus dans le projet de loi adopté par la Chambre des députés, modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile ,

Oùï la rapport relatif aux amendements examinés,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a déjà examiné le projet en question en date du 29 mai 2001 ;

Considérant que le projet est parvenu du Conseil pendant le délai de promulgation et de publication indiqué à l'article 52 de la Constitution, en vue d'examiner les amendements qui y sont introduits ;

Considérant que l'examen par le Conseil des amendements concernant , dans le cas présent , le fond , s'insère dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que les amendements adoptés par la Chambre des députés concernent l'article premier et l'article 2 du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile , ainsi que les articles 150 (nouveau) et 150 bis du code en question ;

Considérant que les amendements touchant le fond concernent l'article 150 bis du code de l'aéronautique civile ;

Considérant qu'il ressort de cet article qu'il ne mentionne plus l'infraction d'agression qualifiée d'« illégale » et qu'il ne retient que l'intention de commettre les faits incriminés pour infliger les sanctions prévues à l'article en question ;

Considérant que ces amendements ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Les amendements contenus dans le projet de loi adopté par la Chambre des députés , modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'aéronautique civile, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 10 août 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI , messieurs Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2005-2215 du 17 août 2005, portant nomination du ministre des affaires étrangères.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Abdelwaheb Abdallah est nommé ministre des affaires étrangères.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2216 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de la défense nationale.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Kamel Morjane est nommé ministre de la défense nationale.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2217 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Sadok Korbi est nommé ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2218 du 17 août 2005, portant nomination du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Ali Chaouch est nommé ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2219 du 17 août 2005, portant nomination du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Rafaâ Dekhil est nommé ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2220 du 17 août 2005, portant nomination du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Taïeb Hadhri est nommé ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2221 du 17 août 2005, portant nomination du secrétaire général du gouvernement.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Mounir Jaïdane est nommé secrétaire général du gouvernement.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2222 du 17 août 2005, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, chargé de la pêche.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Abderrazak Daâloul est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques chargé de la pêche.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2223 du 17 août 2005, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation et de la formation, chargé de la formation professionnelle.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Amor El Abed est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation et de la formation, chargé de la formation professionnelle.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2224 du 17 août 2005, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, chargé de la mise à niveau touristique.

Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 50,
Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Slim Tlatli est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, chargé de la mise à niveau touristique.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2005-2225 du 17 août 2005.

Monsieur Dali Jazi est nommé président du conseil économique et social. Dans cette situation il a rang et avantages de ministre.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2226 du 12 août 2005.

Monsieur Fayçal Zargouni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Manouba avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2005-2227 du 12 août 2005.

Monsieur Mourad Ayachi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des programmes et de la coordination avec les structures à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

**Liste des agents à promouvoir au grade de
programmeur au titre de l'année 2004**

Madame Najet Baccouche.

**Liste des agents à promouvoir au grade de
d'adjoint technique au titre de l'année 2004**

Monsieur Abdelfattah Limam.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 12 août 2005.

La démission de Monsieur Naceur Dhaouadi, notaire à Fouchana, circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous, est acceptée pour raisons personnelles.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2005-2228 du 15 août 2005, portant ratification d'un programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte pour les années 2005-2007.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte pour les années 2005-2007, conclu à Tunis le 10 mars 2005.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, le programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte pour les années 2005-2007, conclu à Tunis le 10 mars 2005.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 8 novembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 20 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 octobre 2005.

Art. 4. – Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 20 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 20 novembre 2005 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 octobre 2005

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 24 octobre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 décembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal appartenant au corps technique commun des administrations publiques

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 20 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 20 novembre 2005 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Art.2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 octobre 2005

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 8 novembre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul poste (1).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe appartenant au corps administratif commun des administrations publiques conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 octobre 2005

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 août 2005, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier au corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 13 novembre 2005 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 octobre 2005.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et doivent être obligatoirement enregistrés au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2005-2229 du 15 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée en autres zones agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 26 octobre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie du titre foncier n° 501086 s2 Tunis d'une superficie de 1 ha 32 ares, classée en autres zones agricoles, sise à la délégation de Menzel Bouzelfa au gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour régulariser la situation foncière de l'unité de fabrication des tubes en cuivre.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2230 du 15 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 6 juin 2005,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie du titre foncier n° 21422, classée en zones de sauvegarde, sise à la délégation de Zriba au gouvernorat de Zaghouan, d'une superficie de 8 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'extension de la zone industrielle aménagée par l'agence foncière industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan fixées par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2231 du 15 août 2005, portant déclassé d'une parcelle de terrain du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public,

Vu le code des eaux, promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission du domaine public hydraulique du 20 octobre 2004,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat, la parcelle du terrain sise à Garaât Oued El Maleh, gouvernorat de Monastir et qui couvre une superficie de 76ha 2 ares 38 ça , telle qu'elle est délimitée sur le plan topographique annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2232 du 12 août 2005.

Monsieur Tarak Ayoub, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2233 du 12 août 2005.

Monsieur Slaheddine Chabeh, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 11 août 2005, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'office national de l'assainissement.

Le ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n° 2004-70 du 2 août 2004,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu'il a été modifié par le décret 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 5 mai 2005, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l'office national de l'assainissement.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le calendrier des délais de conservation des documents spécifiques de l'office national de l'assainissement composé de trois cent quarante trois (343) règles de conservation figurant sur soixante et onze (71) pages, annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Tous les services concernés de l'office national de l'assainissement sont chargés de l'application du contenu de ce calendrier.

Art. 3. - Le président-directeur général de l'office national de l'assainissement est chargé, chaque fois qu'il sera nécessaire, de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret susvisé n° 98-2548 du 28 décembre 1998.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre de l'environnement
et du développement durable*

Nadhir Hamada

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 40,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 82 du 15 août 2005, portant création du régime pour la maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,

Vu le décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie à l'audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l'audit et les catégories des projets consommateurs d'énergie assujettis à la consultation obligatoire et préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d'exercice de l'activité des experts auditeurs,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les actions ayant pour objectifs l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement des énergies renouvelables et la substitution de l'énergie sont éligibles au bénéfice des primes suivantes :

a- L'audit énergétique, les contrats-programmes et la consultation préalable :

1- une prime de 50% du coût de l'audit énergétique avec un plafond de vingt mille dinars (20.000D),

2- une prime de 50% du coût global du projet de démonstration approuvé par un contrat-programme avec un plafond de cent mille dinars (100 000D),

3- une prime de 20% du coût de l'investissement dans les projets de maîtrise de l'énergie prévus par des contrats-programmes avec un plafond de :

- cent mille dinars (100.000D) pour les établissements dont la moyenne de la consommation globale annuelle d'énergie ne dépasse pas quatre mille tonnes équivalent pétrole (TEP),

- deux cents mille dinars (200.000D) pour les établissements dont la moyenne de la consommation globale annuelle d'énergie varie entre quatre mille et sept mille tonnes équivalent pétrole (TEP),

- deux cent cinquante mille dinars (250.000D) pour les établissements dont la moyenne de la consommation globale annuelle d'énergie dépasse sept mille tonnes équivalent pétrole (TEP).

La moyenne de la consommation globale annuelle d'énergie pour les établissements en activité est calculée sur la base de leur consommation durant la dernière période de leur activité qui varie entre une et trois années à partir de l'entrée de l'établissement en activité.

Quant aux nouveaux projets et aux actions d'extension objet des consultations préalables, c'est la consommation prévisionnelle d'une année qui est prise en considération.

Le déblocage de la prime au profit de l'entreprise bénéficiaire s'effectue conformément aux dispositions du contrat-programme signé à cet effet avec l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

b- L'installation des stations de diagnostic des moteurs des véhicules :

Une prime de 20% du coût de l'investissement avec un plafond de six mille dinars (6.000D) débloquée directement au fournisseur après approbation préliminaire par l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et installation des équipements concernés auprès du bénéficiaire qui satisfait aux dispositions du cahier des charges portant organisation de la profession de diagnostic des moteurs des véhicules.

c- Le chauffage des eaux par l'énergie solaire dans le secteur résidentiel et dans les entreprises privées :

Une prime de 20% du coût des capteurs solaires dans la limite de cent dinar (100D) pour chaque mètre carré, débloquée directement au fournisseur après installation des équipements concernés.

d- La substitution de l'énergie par le gaz naturel dans le secteur industriel :

Une prime de 20 % du coût de raccordement interne et de la conversion des équipements plafonnée à quatre cent mille dinars (400.000D).

Le déblocage de la prime s'effectue au profit de l'entreprise bénéficiaire après réalisation de l'investissement approuvé.

e- La substitution de l'énergie par le gaz naturel dans le secteur résidentiel :

Une prime de cent quarante dinars (140D) pour chaque logement individuel et une prime de vingt dinars (20D) pour chaque appartement dans les logements collectifs,

Le déblocage de la prime s'effectue directement au profit de la société nationale de l'électricité et du gaz.

Art. 2. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'énergie une commission technique consultative chargée d'émettre un avis sur l'octroi des primes prévues à l'article premier du présent décret, présidée par le directeur général de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et composée des membres suivants :

- un représentant du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministre de l'environnement et du développement durable,
- un représentant de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.

Le président de la commission peut inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président pour émettre un avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué à tous ses membres au moins une semaine avant la tenue de la réunion. L'ordre du jour doit être accompagné de toutes les pièces relatives à tous les points à étudier lors de la réunion de la commission. La commission ne peut délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence d'au moins quatre de ses membres.

La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Un cadre de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie est désigné par le président de la commission pour assurer le secrétariat de la commission et élaborer les procès-verbaux de ses réunions. Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par le directeur général de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et les membres présents et transmis au ministre chargé de l'énergie.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur la base des propositions des ministres concernés.

Art. 3. - Les primes prévues à l'article premier du présent décret sont accordées par décision du ministre chargé de l'énergie conformément aux modalités prévues au présent décret sur avis de la commission technique consultative prévue à l'article 2 du présent décret, et ce, dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et les bénéficiaires qui fixe tous les aspects techniques, économiques, financiers de l'investissement et le montant de la prime accordée ainsi que les conditions et les modalités de son paiement.

Art. 4. - L'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie est chargée du contrôle et du suivi des investissements approuvés. Elle doit veiller à la bonne utilisation des primes accordées en vertu de la loi susvisée n° 82 du 15 août 2005.

Art. 5. - La prime est retirée en cas de commencement de la réalisation des actions prévues à l'article premier du présent décret dans l'année qui suit l'approbation de son octroi ou en cas de non-exécution ou de détournement de la prime de son objet initial. Les bénéficiaires seront contraints de restituer la prime, majorée des pénalités de retards conformément à la législation fiscale en vigueur et calculée à compter de la date de l'obtention de la prime.

La restitution de la prime se fera en vertu d'une décision du ministre des finances sur avis ou proposition des services compétents, après audition des bénéficiaires par ces services.

Art. 6. - Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de maîtrise de l'énergie ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété.

Art. 7. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 12 août 2005, autorisant la construction et l'exploitation de deux lignes de transport d'énergie électrique en 90 kV dans la région de Bizerte.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu le certificat d'affichage et de non-opposition émanant du gouverneur de Bizerte,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des technologies de la communication, du ministre du transport et du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Arrête :

Article premier - Dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation de deux lignes de transport d'énergie électrique en 90 kV, la première déviant un tronçon de la ligne existante "Laroussia - Menzel Bourguiba" pour le relier au poste de Mateur et la deuxième partant du poste de transformation de Menzel Bourguiba pour se raccorder au tronçon existant, relié au poste de Mateur, les agents du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et

moyennes entreprises, ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz et de l'entreprise contractante sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées au siège du gouvernorat de Bizerte.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché au siège du gouvernorat concerné et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par les deux lignes électriques citées à l'article premier du présent arrêté.

Tunis, le 12 août 2005.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2235 du 12 août 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Sarra Zaâfrani épouse Zenzri, ingénieur en chef, sous-directeur de la programmation à la direction de la programmation et du suivi des projets relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2005-2236 du 12 août 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Feten Zouari épouse Henteti, ingénieur en chef, sous-directeur des études routières relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2005-2237 du 12 août 2005.

Monsieur Ali Chaffai, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du domaine public maritime à la direction générale des services aériens et maritimes au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2005-2238 du 12 août 2005.

Monsieur Nizar Zoughlami, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service, chargé du suivi et du contrôle des travaux (lot génie civil) à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de la faculté de médecine de Tunis, du centre d'urgence d'orthopédie et des brûlures profondes à Ben Arous et de réhabilitation de l'hôpital Aziza Othmana relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2239 du 11 août 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Béchir Talbi, officier principal de première classe de la marine marchande, chargé des fonctions de directeur de la flotte et de la navigation maritime à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

Par décret n° 2005-2240 du 11 août 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Néjib Belmahersia, officier principal de première classe de la marine marchande, chargé des fonctions de directeur des gens de mer à la direction générale de la marine marchande au ministère du transport.

Par décret n° 2005-2241 du 11 août 2005.

Monsieur Lotfi Gaied, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et de la documentation au ministère du transport.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 août 2005, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 31 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article premier,

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-1936 du 5 juillet 2005, nommant Monsieur Ferid Tebourbi, administrateur en chef, chef de cabinet au ministère des technologies de la communication.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, le ministre des technologies de la communication délègue à Monsieur Ferid Tebourbi chef de cabinet du ministre des technologies de la communication, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des technologies
de la communication*

Mountassar Ouaili

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 août 2005, portant délégation de signature.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 31 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article premier,

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-1936 du 5 juillet 2005, nommant Monsieur Ferid Tebourbi, administrateur en chef, chef de cabinet au ministère des technologies de la communication.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ferid Tebourbi, administrateur en chef, chef de cabinet, est autorisé à signer, par délégation du ministre des technologies de la communication, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 août 2005.

*Le ministre des technologies
de la communication*

Mountassar Ouaili

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

NOMINATION

Par décret n° 2005-2242 du 12 août 2005.

Monsieur Hatem Abed, professeur de jeunesse et d'enfance, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Centre-Est, dont le siège est à Mahdia.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2243 du 11 août 2005.

Monsieur Samir Zgaya, conseiller culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'action culturelle, de la jeunesse et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de Monastir.

Par décret n° 2005-2244 du 11 août 2005.

Madame Monia Abid épouse Messaâdi, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'action culturelle, de la jeunesse et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de Nabeul.

Par décret n° 2005-2245 du 11 août 2005.

Monsieur Hached Aliou, conseiller culturel, est chargé des fonctions de chef de service des bibliothèques et de la lecture publique au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de Tozeur.

Par décret n° 2005-2246 du 11 août 2005.

Monsieur Wissem El Innabi, bibliothécaire, est chargé des fonctions de chef de service des bibliothèques et de la lecture publique au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de l'Ariana.

Par décret n° 2005-2247 du 11 août 2005.

Monsieur Dhaker Akermi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Ben Arous.

Par décret n° 2005-2248 du 11 août 2005.

Madame Samira Laâmour, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de l'action culturelle et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2005-2249 du 11 août 2005.

Monsieur Fathi Halwani, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des bibliothèques et de la lecture publique au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Mahdia.

Par décret n° 2005-2250 du 11 août 2005.

Madame Najoua Gharbi, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de l'action culturelle et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de l'Ariana.

Par décret n° 2005-2251 du 11 août 2005.

Monsieur Saïd El Majdri, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Siliana.

Par décret n° 2005-2252 du 11 août 2005.

Madame Ahlem Touati, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Jendouba.

Par décret n° 2005-2253 du 11 août 2005.

Monsieur Mounir Fellah, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des bibliothèques et de la lecture publique au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de la Manouba.

Par décret n° 2005-2254 du 11 août 2005.

Madame Nawel Kaddachi, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de l'action culturelle et des loisirs au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat de Nabeul.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2255 du 12 août 2005.

Monsieur Abdelmajid Djelassi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de M'saken.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2256 du 12 août 2005.

Monsieur Jalel Baccouche, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Bousalem).

Par décret n° 2005-2257 du 12 août 2005.

Madame Najjar Mariam, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de la sous-direction de l'industrie et du contrôle de la commercialisation des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2005-2258 du 12 août 2005.

Madame Ben Rachid née Guizani Amel, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de la sous-direction de la pharmacie à l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2005-2259 du 11 août 2005.

Mademoiselle Wafa El Ouaer, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la réglementation et du contrôle de l'exercice privé des professions de santé à la direction générale de la santé publique au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2005-2260 du 11 août 2005.

Le docteur Amor Saleh, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Mahdia.

Par décret n° 2005-2261 du 11 août 2005.

Madame Sihem Ayachia, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion financière à la sous-direction des affaires générales à l'hôpital régional de Kébili.

Par décret n° 2005-2262 du 12 août 2005.

Le docteur Ayari Mohamed, médecin Major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Ben Arous (service de l'hôpital de jour).

Par décret n° 2005-2263 du 11 août 2005.

Le docteur Zidi Cherif, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Mareth (service de médecine).

Par décret n° 2005-2264 du 11 août 2005.

Le docteur Jelali Zohra née Sassi, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Sidi Bouzid (service de hémodialyse).

Par décret n° 2005-2265 du 11 août 2005.

Le docteur Trabelsi Sami, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Sidi Bouzid (service de gynéco-obstétrique).

Par décret n° 2005-2266 du 12 août 2005.

Le docteur Mahmoudi Ali, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Ras Jebel (service de gynéco-obstétrique).

Par décret n° 2005-2267 du 12 août 2005.

Le docteur Atallah Zouheir, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Kairouan (service d'O.R.L.).

Par décret n° 2005-2268 du 12 août 2005.

Le docteur Derza Moncef, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Tataouine (service des urgences).

Par décret n° 2005-2269 du 11 août 2005.

Sont nommés maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie, à compter du 26 janvier 2005, les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie mentionnés ci-dessous :

Noms et prénoms	Spécialité	Faculté
Houissa Batoul	Hématologie	Faculté de pharmacie de Monastir
Mastouri Maha	Microbiologie	

Par arrêté du ministre de la santé publique du 11 août 2005.

Monsieur Malek Zreli est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, en remplacement de monsieur Abderrahmane Ganoune, et ce, à partir du 1^{er} mars 2005.

Liste des agents temporaires de la catégorie « B » à titulariser au choix dans le grade de secrétaire de la santé publique au titre de l'année 2004

- Salwa Aib,
- Kaouther Kalai épouse Kanoun,
- Leila Chebbi,
- Najoua Ouertani,
- Mounira Ben Hamed,

- Hassen Madi,
- Samia Ounissi,
- Sarhan Taktak,
- Souhira Mzougui épouse Farjani,
- Hedia Ghrissi,
- Basma Touhami,
- Maher Jdidi,
- Malika Ben Kheder épouse Bouabsa,
- Najoua Helali,
- Leila Ayari,
- Thouraya Achour.

Liste des commis de la santé publique à promouvoir au choix au grade de secrétaire de la santé publique au titre de l'année 2004

- Saïda Ben Abdelkarim épouse Taka.
- Hayet Bou Gharka épouse Abassi.
- Hssan El Houch.
- Mohamed El Moncef El Mabrouk.
- Fatma El Hrouir épouse Harmel.
- Mustapha Nafati.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER****NOMINATIONS****Par décret n° 2005-2270 du 12 août 2005.**

Monsieur Anes Fejji, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2005-2271 du 12 août 2005.

Monsieur Mohamed Habib Kalai, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service des études et de la formation à la sous-direction de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2005-2272 du 12 août 2005.

Monsieur Hassen Bahri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des projets à la sous-direction de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2005-2273 du 12 août 2005.

Monsieur Riadh Boughattas, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du bâtiment à la sous-direction du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 11 août 2005.

Sont nommés membres du conseil consultatif du centre de défense et d'intégration sociales de Sousse pour une durée de 3 ans, les personnes dont les noms suivent :

- Madame Rim Elabed : représentante du ministère de l'intérieur et du développement local.
- Monsieur Abdelfatah Abid : représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.
- Monsieur Fihed Elgharbi : représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.
- Madame Latifa Dengozli Othmani : représentante du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.
- Monsieur Salem Elmeztajer : représentant du ministère des affaires religieuses.
- Monsieur Abdellatif Lazrag : représentant du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.
- Monsieur Chokri Toumi : représentant du ministère de la santé publique.
- Monsieur Mohamed Elabed : représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
- Monsieur Abdelkader Teboulbi : représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.
- Monsieur Ridha Mokni : représentant du ministère de l'éducation et de la formation.
- Monsieur Tahar Gazzah : représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille.
- Monsieur Adel Dahman : représentant de l'union tunisienne de la solidarité sociale.
- Madame Hend Elkali Ziadi : représentante de l'association tunisienne de la santé mentale.
- Madame Soundess Gaddour : représentante de l'association tunisienne des mères.
- Madame Nejiba Ben Salem : représentante du club rotary El Kantaoui.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2274 du 15 août 2005.

Mademoiselle Jaouida Ben Afia, inspecteur général de l'éducation, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2275 du 15 août 2005.

Monsieur Touhami Feyech, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2276 du 15 août 2005.

Monsieur Abdessattar Chihi, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2277 du 15 août 2005.

Monsieur Mohamed Khmakhem, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2278 du 15 août 2005.

Monsieur Mahmoud Gmati, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2279 du 15 août 2005.

Monsieur Béchir Magroune, inspecteur principal des écoles primaires, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2280 du 15 août 2005.

Monsieur Abdellaziz Khmakhem, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2281 du 15 août 2005.

Madame Fethia Chouikh épouse Khelif, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINTIONS

Par décret n° 2005-2282 du 12 août 2005.

Madame Samia Gadacha épouse Khadhraoui, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des marchés à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-2283 du 12 août 2005.

Monsieur Oussama Dachraoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2005-2284 du 12 août 2005.

Monsieur Kamel Kediss, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2005-2285 du 12 août 2005.

Madame Raoudha Rdissi épouse Ayari, administrateur, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire, Bardo 2.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2286 du 12 août 2005.

Madame Manoubia Bekri épouse Souissi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire El Menzah.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2287 du 12 août 2005.

Monsieur Abderrahmen Aouaiti, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) à la cité universitaire "Sicca Venerea" au Kef.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2005-2288 du 12 août 2005.

Monsieur Salem Ben Selma, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université, pour exercer les fonctions de chef de service de la comptabilité et de la supervision des budgets des établissements à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par décret n° 2005-2289 du 12 août 2005.

Monsieur Belgacem Mabrouki, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université, pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par décret n° 2005-2290 du 12 août 2005.

Monsieur Mondher Ahmed, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire d'université, pour exercer les fonctions de chef de service des relations avec l'environnement et l'intégration professionnelle à la sous-direction des relations avec l'environnement, l'intégration professionnelle et la formation continue à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.

Par décret n° 2005-2291 du 12 août 2005.

Monsieur Makram Laâtiri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de transport et de la logistique de Sousse.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2292 du 15 août 2005.

Monsieur Mekki Boukhris, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2293 du 15 août 2005.

Monsieur Moncef Chekir, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2294 du 15 août 2005.

Madame Najiba Zeghal, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2295 du 15 août 2005.

Madame Rchida Remadi Chapoutout, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2296 du 15 août 2005.

Monsieur Ali Channoufi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2297 du 15 août 2005.

Monsieur Jomaâ Chikha, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2298 du 15 août 2005.

Monsieur Abdelfettah Ammous, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2299 du 15 août 2005.

Monsieur Mohamed Dammak, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2300 du 15 août 2005.

Madame Hedia Ouertani Khadhar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2301 du 15 août 2005.

Monsieur Ahmed Tijani M'charek, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2302 du 15 août 2005.

Monsieur Abdelkader Bachta, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2303 du 15 août 2005.

Monsieur Naceur Ben Cheikh, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2304 du 15 août 2005.

Monsieur Mongi Dabbabi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2305 du 15 août 2005.

Monsieur Brahim Marzouk, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2306 du 15 août 2005.

Monsieur Abdelhamid Karkeni, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2307 du 15 août 2005.

Monsieur Zine Mighri, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2308 du 15 août 2005.

Monsieur Youssef Ben Romdhane, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2309 du 15 août 2005.

Monsieur Mansour Salem, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2310 du 15 août 2005.

Monsieur Fathi Laâdhar, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

Décret n° 2005-2311 du 15 août 2005, modifiant le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de la recherche scientifique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et par la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 97-941 du 17 mai 1997, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres de gouvernement,

Vu le décret n° 2005-336 du 16 février 2005, fixant les attributions du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des finances, du ministre de la santé publique, du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 7 du décret n° 97-941 du 17 mai 1997, fixant la composition et le fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de la recherche scientifique et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau). – Les membres du comité national d'évaluation des activités de la recherche scientifique sont nommés pour une période de 3 ans.

Au terme dudit mandat, il est procédé au renouvellement de la moitié de ses membres en respectant la répartition visée à l'article 5 du présent décret.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre dans un délai maximum de trois mois pour la période restante.

Art. 2. - Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali